

1502400-88.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2208791/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19394661 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1805/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2208791 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502400-88.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502400-88.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2208791/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19394661 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1805/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2208791 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1805/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery Rocha

Vistos.

Consta da denúncia que, em 03 de agosto de 2021, por volta das 18h40min, na Rua Lauro Camargo Silveira, 1665, Sertãozinho, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020) DAVI HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 09 (sete) pedras de crack, pesando cerca de 4g, e 07 (sete) porções de maconha, com peso aproxima de 6g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão de fls. 22/23.

Laudo de exame químico toxicológico de fls. 32/34.

Regularmente notificado, o acusado apresentou defesa prévia de fls. 106/108.

Realizada audiência de instrução e julgamento colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado. A seguir, deferiu-se a juntada de documentos pela defesa.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais de fls. 159/170, pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 175/182 requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V ou VII do CPP.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Muito embora a materialidade tenha restado demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e pelo Laudo de exame químico toxicológico de fls. 32/34, a autoria delitiva não restou cabalmente demonstrada.

Interrogado, o acusado negou veementemente a prática delitiva. Afirmou que não estava na posse de nenhuma droga e que o dinheiro que trazia consigo era fruto do movimento de vendas no trailer onde trabalha om “espetinhos” e se destinava a compra de mais carne para o referido negócio. Negou ser usuário de drogas.

A testemunha Wellington de Oliveira, policial militar, relatou que estavam fazendo patrulhamento de rotina pelo Jardim Odécio Degan quando avistaram o acusado próximo a um veículo, o qual, ao avistar a guarnição mudou de direção, ensejando suspeitas. Realizada abordagem, localizaram a quantia de R\$387,00 em notas diversas. Próximo ao local encontraram invólucro contendo 07 (sete) trouxinhas de maconha e 09 (nove) pedras de crack, que teria sido jogado ao chão pelo acusado.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial militar Marcus Roberto Nascimento.

Muito embora seja possível que o acusado estivesse no local no exercício da traficância, o fato é que os entorpecentes não foram localizados em sua posse e os policiais se mostraram hesitantes em seus depoimentos quanto ao fato de ter o acusado dispensado o invólucro e o exato local em que foram achados os entorpecentes.

Além disso, o acusado também apresentou justificativa verossímil quanto a origem lícita da quantia em espécie apreendida em sua posse, sendo sua versão referendada pela declaração do senhor Renan (proprietário do trailer onde trabalhava o acusado) acostada aos autos às fls. 154/155.

Neste cenário, a prova oral coligida aos autos não foi suficiente à formação de um juízo de certeza, necessário à prolação de um decreto condenatório. Diversamente, remanescendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado a vista do princípio in dubio pro reo.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida contra DAVI HENRIQUE DA SILVA e o ABSOLVO, com fundamento no art. 386, VII, CPP, quanto aos crimes descritos na inicial e previstos no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

Limeira, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA